Ordinacions i reglaments

Ordinació

Ordinació de modificació de l'Ordinació reguladora de l'accés motoritzat i/o rodat al medi rural i natural.

Exposició de motius

El fort increment de la circulació de vehicles tant motoritzats com no motoritzats, els darrers anys, ha comportat un augment considerable de la pressió humana sobre els espais naturals i rurals. La potència i la maniobrabilitat dels vehicles i, d'altra banda, el progressiu accés de la població a indrets fins fa poc preservats de l'acció humana, on habiten espècies animals i comunitats vegetals d'interès natural, constitueixen una amenaça que a vegades posa en perill el manteniment de l'equilibri ecològic i la conservació dels sistemes naturals i afecta negativament els drets i la qualitat de vida de la població rural.

El Comú d'Encamp, conscient d'aquest fet, publica aquesta modificació per tal de conciliar la pràctica de la circulació motoritzada i/o rodada amb la conservació del patrimoni natural i rural de la parròquia d'Encamp.

L'Ordinació de modificació de l'Ordinació reguladora de l'accés motoritzat i/o rodat al medi rural i natural es divideix en tres capítols. El capítol primer regula l'objectiu, l'àmbit d'aplicació, les definicions terminològiques, les exclusions i el respecte al medi rural i natural; el capítol segon defineix les condicions per circular pels camins; i en el capítol tercer es regula l'activitat de control i el règim sancionador.

Vista la Llei 7/2019, del 7 de febrer, de conservació de medi natural, de la biodiversitat i del paisatge; en concret, el títol setè, els articles 41, 42 i 43;

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns del 4 de novembre de 1993 i la seva modificació mitjançant la Llei 19/2017 qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències.

Vista la Llei del Codi de circulació del 10 de juny del 1999 i les seves subsegüents modificacions.

Vistos els articles 6, 7.1.a) i k), 22.2.a), c), e), h) i j) i 23 de la Llei 32/2008, del 18 de desembre del Cos de Banders;

El Comú d'Encamp, fent ús de la potestat normativa que li és pròpia i d'acord amb el que estableixen sobre aquest fet els articles 79 de la Constitució del Principat d'Andorra i 5 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, en la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 23 de desembre de 2020, ha acordat l'aprovació de la següent:

Ordinació de modificació de l'Ordinació reguladora de l'accés motoritzat i/o rodat al medi rural i natural

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. *Objecte*

Aquesta Ordinació té per objecte establir les normes de regulació de l'accés al medi rural i natural de la parròquia d'Encamp, i en especial l'accés motoritzat i/o rodat tant pel que fa a la circulació individual o en grup com pel que fa a les competicions esportives, amb l'objectiu últim de garantir la conservació del patrimoni natural de la parròquia d'Encamp, assegurant, alhora, el respecte a la població i la propietat pública i privada del món rural i natural.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 2. *Àmbit d'aplicació*
L'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordinació el constitueixen tots els espais naturals i rurals i els terrenys forestals, en concret, el conjunt de pistes i de camins no asfaltats que els recorren, el conjunt de camins rurals, de bast i ramaders, senders i corriols i pistes forestals de terra; així com els llits dels corrents naturals d'aigua, continus o discontinus, estanys, estanyols, basses i altres zones humides de la parròquia d'Encamp.

Article 3. *Definicions*
Als efectes d'aquesta Ordinació s'entén per:

a. Medi rural: és tot allò relatiu a la vida al camp, per oposició a la vida de la ciutat.

b. Medi natural: és tot allò relatiu a la natura.

c. Camins: són els vials no pavimentats que no estiguin classificats com a carreteres, segons el que estableix la Llei 7/2005, del 21 de febrer de 2005, de designació de carreteres, tant naturals com construïts.

d. Camins comunals: són les vies empedrades o de terra de circulació permanent, construïdes i mantingudes pel desenvolupament d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals, d'unió entre finques rústiques o d'accés a cases o nuclis habitats.

e. Camins ramaders: són els camins seguits tradicionalment pel bestiar en els seus desplaçaments periòdics per a l'aprofitament del pasturatge.

f. Camins de bast: són els antics camins aptes per al pas d'animals amb càrrega.

g. Corriols i senders: són els vials únicament aptes per al pas de vianants.

h. Camins de muntanya: són el conjunt de camins comunals, ramaders i de bast, així com corriols i senders fora dels nuclis habitats, al medi natural i/o rural.

i. Veïns: són els propietaris de terrenys o immobles, arrendadors o masovers de propietats, treballadors de les explotacions agràries o d'empreses que realitzin qualsevol tasca autoritzada pel Comú i que accedeixin als terrenys i finques pels camins en qüestió.

j. Vehicle motoritzat: és tot aparell guiat per l'home, dotat de mitjans de propulsió mecànica propis i independents de l'exterior, que permet realitzar desplaçaments d'un lloc a un altre.

k. Motocicletes de trial: són vehicles motoritzats de dues rodes, proveïts de motor de combustió interna, d'un pes inferior a 85 kg, que poden transportar un sol passatger i amb una alçada del seient a terra inferior a 75 cm.

l. Motos de neu: Vehicle motoritzat impulsat comunament per una única roda de tracció d'eruga i dirigida per esquís, apte per al transport de passatgers.

m. Bicicletes: Vehicle rodat de dues rodes, normalment d'igual mida, els pedals del qual transmeten el moviment a la roda de darrera per mitjà d'un plat, un pinyó i una cadena. Poden estar propulsats igualment per un motor elèctric.

n. Circulació motoritzada i/o rodada en grup: és la circulació de diversos vehicles motoritzats i/o rodats que, de mutu acord i sense finalitat competitiva, segueixen el mateix itinerari.

o. Circulació motoritzada i/o rodada organitzada: és aquella promoguda sense finalitat competitiva per una entitat o un particular que en són els responsables.

p. Competició esportiva: és la pràctica de proves esportives amb vehicles motoritzats i/o rodats amb finalitats competitives reconegudes per la legislació vigent.

q. Esportista professional: persona que es dedica a la pràctica d'un esport de competició.

r. Entrenament: pràctica realitzada per un professional abans d'una competició.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 4. *Exclusions*
Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordinació:

1. Les carreteres i vies de comunicació, nacional i secundàries, urbanes i interurbanes que regula la Llei de designació de carreteres.

2. Els terrenys declarats com a bé d'interès cultural en la classificació de paisatge cultural a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, que estan regulats pel seu pla de gestió.

3. Els terrenys declarats com a espais naturals de protecció, excepte que la legislació específica de protecció de l'espai digui el contrari.

Article 5. *Respecte al medi, als béns i als drets*
1. Qualsevol usuari que transiti pels espais rurals i naturals ha de respectar tant el medi com els béns i els drets dels titulars dels terrenys i els drets de la resta d'usuaris. D'altra banda, no ha de causar perill, perjudicis o molèsties innecessàries ni a les persones, ni al bestiar, ni als ecosistemes naturals; en especials el sòl, les zones humides i els hàbitats d'espècies sensibles, protegides i/o en risc o perill.

2. Qualsevol usuari que circuli per camins de muntanya ha de tancar els portells o altres elements similars després d'haver-los traspassat, per tal d'evitar que el bestiar que pugui estar paixent s'escapi, a més d'impedir possibles danys a tercers i minimitzar els riscos pel propi bestiar.

Capítol segon. Condicions per circular pels camins

Article 6. *Condicions generals per a la circulació amb vehicles motoritzats i/o rodats*
1. Es permet la lliure circulació de vehicles motoritzats i/o rodats pels camins d'amplada superior als dos metres i mig (2,5) de mitjana, excepte els camins on està expressament prohibit circular-hi.

2. Es permet únicament la circulació de motos de trial i en un grup igual o inferior a tres (3) vehicles pels camins inferiors als dos metres i mig (2,5) d'amplada, excepte en els camins on està expressament prohibit circular-hi.

3. Cada grup d'un màxim de tres (3) vehicles ha de mantenir una distància de més de dos-cents (200) metres entre la resta de grups que estiguin circulant pel camí en el mateix sentit. És responsabilitat del grup que es troba més endarrerit el fet de respectar la distància esmentada.

4. Es permet únicament la circulació de bicicletes, en un grup igual o inferior a cinc (5) vehicles pels camins inferiors als dos metres i mig (2,5) d'amplada, excepte en els camins on està expressament prohibit circular-hi.

Cada grup d'un màxim de cinc (5) vehicles ha de mantenir una distància de més de dos-cents (200) metres entre la resta de grups que estiguin circulant pel camí en el mateix sentit. És responsabilitat del grup que es troba més endarrerit el fet de respectar la distància esmentada.

5. Els veïns que vulguin accedir a una propietat privada poden circular, únicament pels camins que donin accés a la seva propietat, amb qualsevol tipus de vehicle motoritzat o rodat. Aquests veïns poden accedir-hi de forma individual o acompanyada, sempre que el grup sigui igual o inferior al màxim de vehicles establert en els apartats 1 i 2.

No obstant això, s'ha de tenir en compte que el vehicle, per les característiques de pes i d'amplada, no pugui causar danys als camins per on passa.

Quan se sobrepassi el límit de la propietat privada, els usuaris hauran de respectar les disposicions dels punts 1 i 2.

Article 7. *Identificació*
1. Les persones que tenen dret a circular amb vehicles motoritzats i/o rodat autoritzats pels camins de la parròquia estan obligats a dur el permís de conduir, l'assegurança segons el que fixa la Llei del Codi de circulació, i en el cas necessari, l'autorització del Comú.

Dipòsit legal: AND.2-2015

2. Els vehicles amb motor i els remolcs han d'anar sempre identificats amb plaques de matrícula reglamentàries, segons el que estableix la Llei del Codi de circulació.

3. Queden exempts d'aquestes obligacions, sempre i quan la normativa relativa al codi de Circulació no ho contradigui, les bicicletes elèctriques.

Article 8. *Velocitat màxima*
En absència de senyals que estableixin limitacions específiques de velocitat màxima de circulació per camins, es considerarà que la velocitat sempre ha de ser inferior a 20 km/h.

En arribar a encreuaments amb altres camins així com en apropar-se a altres usuaris del camí pel que circulen (vagin motoritzats, en vehicles rodats, en animals o a peu), els conductors dels vehicles hauran de reduir la velocitat a menys de 10 km/h.

Article 9. *Drets d'accés*
Disposen del dret de circular pels camins de la parròquia d'Encamp, restant exempts dels imperatius anteriors, els vehicles següents:

1. Els vehicles dels serveis de seguretat, sanitaris i de prevenció i extinció d'incendis.

2. Els vehicles de servei oficial degudament identificats, adscrits a l'administració general o comunal, que estiguin destinats directament i exclusivament a la prestació de serveis públics de la seva competència quan duguin a terme aquests serveis.

3. Els vehicles de companyies de serveis generals o concessionaris/contractistes de serveis públics quan duguin a terme treballs o serveis en aquests camins.

4. Els vehicles destinats al desenvolupament d'activitats o usos agrícoles, ramaders o forestals, que requereixin la circulació per aquestes zones, amb prèvia sol·licitud i autorització del Comú d'Encamp.

5. Amb caràcter excepcional i en casos de reconeguda urgència, els vehicles que en tinguin la necessitat justificada, amb autorització prèvia lliurada pel Comú d'Encamp.

Article 10. *Circulació motoritzada i/o rodada en grup no organitzat*
1. La circulació motoritzada i/o rodada en grup no organitzat es regeix per les normes establertes a l'article 6.

2. Es prohibeixen les concentracions de més de nou (9) vehicles en la resta d'espais naturals o en els terrenys forestals. No obstant això, si la necessitat de preservació dels valors naturals ho fa aconsellable, el Comú d'Encamp pot reduir el nombre màxim de vehicles o prohibir-hi la circulació motoritzada i/o rodada en grup no organitzat.

Capítol tercer. Activitats organitzades, sortides, entrenaments i competicions esportives

Article 11. *Activitats i sortides organitzades*
1. Els particulars, organismes federats o les empreses inscrites al Registre de Comerç que organitzin o duguin a terme activitats o sortides amb vehicles motoritzats i/o rodats als camins i senders de la parròquia d'Encamp han d'obtenir una autorització expressa del Comú d'Encamp.

2. Els recorreguts se senyalitzaran, si escau, d'acord amb l'Ordinació de senyalització d'itineraris d'iniciativa privada.

3. La sol·licitud s'ha de formalitzar als Serveis de Tràmits del Comú d'Encamp i s'hi ha d'indicar i adjuntar:

a. els itineraris i/o recorreguts

b. la data, horari i durada de l'activitat

c. el nombre màxim de participants

Dipòsit legal: AND.2-2015

d. el tipus de mitjans de transport usats

e. la documentació i assegurança dels vehicles, així com els documents que acreditin que els vehicles han passat la inspecció tècnica, si escau.

f. certificat d'assegurança per a cobrir possibles danys a tercer i/o al medi.

g. per a aquelles activitats que vulguin accedir a espais fora de camins i/o espais autoritzats, s'haurà de presentar una avaluació d'impacte ambiental i un pla de restauració del medi, si escau.

4. La resolució contindrà, entre d'altres, l'obligació del dipòsit d'una fiança que s'executarà en cas de no procedir a la correcta restauració del medi i l'import el determinarà en cada cas el Comú, segons l'abast del projecte presentat i en base als següents paràmetres:

<10 motos trial <20 bicicletes	**10-20 motos trial 20-50 bicicletes**	**20-50 motos trial >50 bicicletes**	**50-100 motos trial**	**>100 motos de trial**
De 100€ a 300€	De 300€ a 600€	De 600€ a 1.500€	De 1.500€ a 2.500€	3.000€
Fins a 5 km 1 o 2 zones	**De 5 a 10 km Menys de 5 zones**	**De 10 a 20 km De 5 a 10 zones**	**De 20 a 25 km De 10 a 15 zones**	**> de 25 km > de 15 zones**
De 100€ a 300€	De 300€ a 600€	De 600€ a 1.500€	De 1.500€ a 2.500€	3.000€

5. En cas de modificacions de l'activitat prevista, s'haurà de notificar per escrit de forma prèvia al Comú.

6. El Comú d'Encamp pot suspendre provisionalment activitats ja autoritzades o part d'aquestes per circumstàncies meteorològiques, per incendis o per altres supòsits justificats per a la preservació del medi. La suspensió pot ser definitiva si per causes imprevisibles s'ha modificat l'estat del terreny objecte de l'autorització i el desenvolupament de l'activitat comporta alteracions en el medi natural de reparació difícil o impossible.

7. El Comú d'Encamp es reserva la facultat de revocar l'autorització si es constata que l'activitat que s'està duent a terme comporta alteracions en el medi natural de reparació difícil o impossible.

Article 12. *Entrenaments professionals*

1. Els esportistes professionals i els organismes federats que desitgin realitzar entrenaments amb vehicles motoritzats i/o rodats als camins, senders i espais rurals o naturals de la parròquia d'Encamp han d'obtenir una autorització expressa del Comú d'Encamp.

2. Les zones d'entrenament s'hauran de delimitar i senyalitzar de forma inequívoca.

3. Els recorreguts i/o zones d'entrenament se senyalitzaran, si escau, d'acord amb l'Ordinació de senyalització d'itineraris d'iniciativa privada.

4. La sol·licitud s'ha de formalitzar als Serveis de Tràmits del Comú d'Encamp i s'hi ha d'indicar i adjuntar:

a. els recorreguts i/o zones d'entrenament

b. dates, horaris i termini sol·licitat (no podrà excedir els 12 mesos)

c. el nombre d'usuaris

d. el tipus de vehicles usats

e. la documentació i assegurança dels vehicles, així com els documents que acreditin que els vehicles han passat la inspecció tècnica, quan escaigui.

f. certificat d'assegurança per a cobrir possibles danys a tercer i/o al medi.

g. per a aquelles activitats que vulguin accedir a espais fora de camins i/o espais autoritzats, s'haurà de presentar una avaluació d'impacte ambiental i un pla de restauració del medi, si escau.

4. La resolució contindrà, entre d'altres, en cas de no disposar d'una assegurança per a danys a tercers o al medi natural, l'obligació del dipòsit d'una fiança que s'executarà en cas de no procedir a la correcta

Dipòsit legal: AND.2-2015

restauració del medi i l'import el determinarà en cada cas el Comú, segons l'abast del projecte presentat i en base als següents paràmetres:

1-5 esportistes	5-10 esportistes	Més de 10 esportistes
De 100€ a 300€	De 300€ a 600€	De 600€ a 1.500€
1 -3 mesos	**De 3 a 6 mesos**	**Fins a 12 mesos**
De 100€ a 300€	De 300€ a 600€	De 600€ a 1.500€

5. En cas de modificacions de l'activitat prevista, s'haurà de notificar per escrit de forma prèvia al Comú.

6. El Comú d'Encamp pot suspendre provisionalment les autoritzacions per circumstàncies meteorològiques, per incendis o per altres supòsits justificats per a la preservació del medi. La suspensió pot ser definitiva si per causes imprevisibles s'ha modificat l'estat del terreny objecte de l'autorització i el desenvolupament de l'activitat comporta alteracions en el medi natural de reparació difícil o impossible.

7. El Comú d'Encamp es reserva la facultat de revocar l'autorització si es constata que l'activitat que s'està duent a terme comporta alteracions en el medi natural de reparació difícil o impossible.

Article 13. *Competicions esportives*

1. Totes les competicions esportives nacionals o internacionals amb vehicles motoritzats i/o rodats als camins, senders i/o espais rurals o naturals de la parròquia d'Encamp han d'obtenir una autorització expressa del Comú d'Encamp.

2. Els recorreguts se senyalitzaran d'acord amb l'Ordinació de senyalització d'itineraris d'iniciativa privada.

3. La sol·licitud s'ha de formalitzar als Serveis de Tràmits del Comú d'Encamp i s'hi ha d'indicar i adjuntar:

a. els itineraris i/o recorreguts

b. la data, horari i durada de l'activitat

c. el nombre màxim de participants

d. el tipus de vehicles usats

e. la documentació i assegurança dels vehicles, si escau, així com els documents que acreditin que els vehicles han passat la inspecció tècnica

f. per a aquelles activitats que vulguin accedir a espais fora de camins i/o espais autoritzats, s'haurà de presentar una avaluació d'impacte ambiental i un pla de restauració del medi, si escau.

4. La resolució contindrà, entre d'altres, l'obligació del dipòsit d'una fiança que s'executarà en cas de no procedir a la correcta restauració del medi i l'import el determinarà en cada cas el Comú, segons l'abast del projecte presentat i en base als següents paràmetres:

<10 motos trial <20 bicicletes	10-20 motos trial 20-50 bicicletes	20-50 motos trial >50 bicicletes	50-100 motos trial	>100 motos de trial
De 100€ a 300€	De 300€ a 600€	De 600€ a 1.500€	De 1.500€ a 2.500€	3.000€
Fins a 5 km 1 o 2 zones	**De 5 a 10 km Menys de 5 zones**	**De 10 a 20 km De 5 a 10 zones**	**De 20 a 25 km De 10 a 15 zones**	**> de 25 km > de 15 zones**
De 100€ a 300€	De 300€ a 600€	De 600€ a 1.500€	De 1.500€ a 2.500€	3.000€

Un cop finalitzada la competició esportiva, l'entitat organitzadora té l'obligació de retirar en un termini màxim de 24 hores tot el material que s'hagi instal·lat per fer la prova, i tornar a l'estat inicial les característiques físiques dels camins i espais que s'hagin utilitzat per a la competició. En cas contrari es facturaran a l'organització les despeses de condicionament i neteja, efectuades pel Comú, que repercutiran directament en la fiança dipositada.

Dipòsit legal: AND.2-2015

L'organització de la competició esportiva té l'obligació de realitzar la correcta restauració del medi. En el cas que aquesta restauració no sigui efectuada, el Comú efectuarà les obres escaients a compte i a càrrec de l'organitzador.

5. En cas de modificacions de l'activitat prevista, s'haurà de notificar per escrit de forma prèvia al Comú.

6. El Comú d'Encamp pot suspendre provisionalment activitats ja autoritzades o part d'aquestes per circumstàncies meteorològiques, per incendis o per altres supòsits justificats per a la preservació del medi. La suspensió pot ser definitiva si per causes imprevisibles s'ha modificat l'estat del terreny objecte de l'autorització i el desenvolupament de l'activitat comporta alteracions en el medi natural de reparació difícil o impossible.

7. El Comú d'Encamp es reserva la facultat de revocar l'autorització si es constata que l'activitat que s'està duent a terme comporta alteracions en el medi natural de reparació difícil o impossible.

Capítol quart. Activitat de control i règim sancionador

Article 14. *Prohibicions*

1. A efectes d'aquesta Ordinació es prohibeix:

a. Circular camp a través amb vehicles motoritzats i/o rodats en tota la parròquia.

b. Circular amb vehicles motoritzats i/o rodats fora dels camins delimitats a aquest efecte, a excepció de les motos de neu sobre mantell nival.

c. Circular amb vehicles motoritzats i/o rodats no autoritzats segons els criteris fixats a l'article 6.

d. Organitzar i realitzar sortides, competicions o entrenaments sense respectar el que s'estableix en els articles 11, 12 i 13.

e. Deteriorar, destruir, sostreure o retirar elements de senyalització dels camins de muntanya.

f. Ocasionar danys a béns, instal·lacions o materials agrícoles, ramaders o forestals.

g. Fer córrer el bestiar generant un efecte de pànic en massa.

h. Ocasionar danys a elements arquitectònics com camins empedrats, parets de pedra seca, orris, cabanes i altres béns culturals.

i. Tancar les propietats en la part que limitin amb qualsevol camí amb filferro espinós o amb qualsevol material de rebuig com poden ser portes, persianes, somiers, pneumàtics, etc.

j. Tancar els camins públics amb finalitats ramaderes o amb altres finalitats sense el permís explícit del Comú. En cas de disposar del permís corresponent, la tanca ha de ser visible i fàcilment superable tant pels usuaris com pels vehicles motoritzats i/o rodats que estiguin autoritzats a circular-hi; i els materials no han de ser agressius amb el medi ambient. Els materials que s'utilitzin per a les tanques amb autorització temporal s'han de retirar de l'indret a la fi del termini concedit, ja que no es poden emmagatzemar en aquesta zona.

k. En general, qualsevol incompliment de les disposicions contingudes en aquesta Ordinació.

2. El Comú d'Encamp pot prohibir la circulació en el medi natural en cas de risc elevat d'incendi forestal o per tasques d'extinció.

Article 15. *Limitacions i prohibicions específiques d'accés*

1. Es prohibeix, temporalment, l'accés motoritzat al camí de l'Espeluga, per a procedir a la restauració dels sòls i medi natural.

2. Es prohibeix l'accés motoritzat als circuïts establerts i senyalitzats com a itineraris de BTT.

Dipòsit legal: AND.2-2015

3. Es limita l'accés motoritzat als camins interparroquials, camins GR i GRP, i als trams de menys de 2,5 m d'amplada de la ruta dels orris, només en cas d'accedir-hi de forma no organitzada. En altres casos es requerirà l'autorització expressa del Comú.

4. Resta expressament prohibida la circulació de motos d'Enduro fora de camins d'amplada superior als dos metres i mig (2,5) de mitjana, excepte els camins d'aquesta tipologia on estigui expressament prohibit circular-hi.

Article 16. *Control de la circulació*
Els banders comunals, els agents de circulació del Comú d'Encamp, el Servei de Policia, els agents del Cos de Banders, i, si escau, altres agents de l'autoritat, actuen com a servei de control de la circulació de vehicles motoritzats i/o rodats pels espais rurals i naturals de la parròquia d'Encamp, d'acord amb aquesta Ordinació, les Lleis i altres reglaments que la desenvolupin i les normes complementàries.

Article 17. *Infraccions*
1. La vulneració de les obligacions d'aquesta Ordinació té la consideració d'infracció administrativa.

2. Les infraccions d'aquesta ordinació es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

3. Són infraccions lleus:

a. Circular a menys de dos-cents (200) metres de distància entre grups.

b. Tancar camins o senders sense autorització.

c. No tancar els portells o elements similars.

4. Són infraccions greus:

a. Superar els límits de velocitat establerts en aquesta Ordinació.

b. Circular en grups de més de tres (3) motos de trial i/o més de cinc (5) bicis.

c. Circular, sense causa justificada, per vials no aptes per a la circulació motoritzada i/o rodada i camp a través.

d. Circular amb vehicles motoritzats per camins de muntanya sense el permís de conduir vigent i/o sense la documentació del vehicle.

e. Deteriorar, destruir, sostreure o retirar els elements de senyalització dels camins de muntanya i pistes.

f. Ocasionar danys a béns, instal·lacions o materials agrícoles, ramaders o forestals.

g. Estacionar vehicles que impedeixen l'accés a camins forestals d'ús exclusiu per a vehicles de serveis d'extinció d'incendis, de vigilància i oficials, degudament senyalitzats, en l'època i en zones d'alt risc d'incendi.

h. Pertorbar greument el bestiar.

i. Realitzar entrenaments sense disposar de l'autorització comunal.

j. Reincidir en la comissió d'infraccions lleus.

5. Són infraccions molt greus:

a. Fer anuncis publicitaris en qualsevol mitjà de difusió que incitin a no respectar la legislació vigent en matèria de circulació motoritzada en el medi natural o contraris als principis que la inspiren.

b. Circular amb vehicles motoritzats i/o rodats camps a través, per llits de rius o fora de camins aptes per a la circulació.

c. Circular amb vehicles motoritzats i/o rodats no autoritzats, per camins inferiors als dos metres i mig (2,5) d'amplada.

d. Circular, sense causa justificada, per camins o en zones on està expressament prohibit fer-ho.

Dipòsit legal: AND.2-2015

c. Organitzar sortides o fer competicions esportives sense autorització o incomplint les condicions establertes en aquesta Ordinació.

d. Fugir o intentar fugir d'un control de circulació i/o negar-se a mostrar els documents que se sol·licitin en un control de circulació.

e. Ocasionar danys a elements arquitectònics com camins empedrats, parets de pedra seca, orris, cabanes i altres béns culturals.

f. Provocar agressions i/o danys en el medi per vessaments, dipòsits de residus, ni que sigui accidentalment, i/o no restaurar el medi al seu estat original.

g. Reincidir en la comissió d'infraccions greus.

Article 18. *Sancions*

1. Sense perjudici de la imposició de les sancions establertes per la Llei del codi de circulació i les normes que la desenvolupen, les infraccions previstes en aquesta Ordinació són sancionades amb les multes següents, que s'han d'incrementar fins al total del benefici obtingut per l'infractor, en cas que n'hi hagi hagut:

a. Les infraccions lleus, amb una multa de 50€ a 150€

b. Les infraccions greus, amb una multa de 151€ a 300€

c. Les infraccions molt greus, amb una multa de 301€ a 3.000€

2. En cas de reiteració o reincidència, s'imposa la sanció màxima del nivell que correspongui.

Als efectes d'aquesta Ordinació s'entén per reincidència el fet que hi hagi dues (2) resolucions fermes per infraccions diferents o de la mateixa naturalesa en el període d'un (1) any

3. Les sancions s'han de graduar d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, tenint en compte els danys i els perjudicis produïts, si hi havia intencionalitat i la dificultat en la identificació de l'infractor.

4. Els terminis de prescripció de les infraccions és de tres (3) anys per a les molt greus i de dos (2) anys per a les greus i lleus, a comptar des de la data de comissió de la infracció o, si aquesta és continuada, des de la data en què es comet la darrera acció constitutiva d'infracció. Si la infracció és desconeguda, des de la data en què s'hagi pogut incoar el procediment sancionador en aparèixer signes externs que hagin permès conèixer els fets constitutius de la infracció.

5. La instrucció d'expedients i la imposició de sancions per infracció a les disposicions d'aquesta Ordinació s'efectua de conformitat amb el procediment administratiu sancionador vigent.

6. Segons les respectives competències d'inspecció i de control dels agents que efectuïn una constatació d'infracció, correspondrà al Comú d'Encamp, la incoació, la tramitació i la resolució dels expedients sancionadors.

Article 19. *Restitució del medi a l'estat anterior*

1. La imposició de sancions és independent de l'obligació, exigible en qualsevol moment, de restituir el medi físic a l'estat anterior a la comissió de la infracció i de l'obligació d'indemnitzar pels danys i els perjudicis ocasionats.

2. Correspon al Comú d'Encamp de fixar, mitjançant la resolució corresponent, el termini en què l'infractor ha de procedir a la restitució dels béns a l'estat anterior a la comissió de la infracció i l'import de la indemnització pels danys i els perjudicis ocasionats.

3. En cas que la infracció comesa hagi causat perjudicis greus a exemplars d'espècies de fauna o de flora, la indemnització s'ha de calcular d'acord amb els barems vigents de valoració de les espècies.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 20. *Exigibilitat*
L'infractor ha d'assumir l'import de les multes i de les despeses ocasionades per l'execució de les actuacions de restitució dels béns a l'estat que tenien abans de la comissió de la infracció, que es poden exigir per la via administrativa i executiva. En cas que no les assumeixi, el Comú d'Encamp es farà càrrec d'aquestes actuacions de restitució dels béns i també s'exigiran per via administrativa i executiva.

Disposició derogatòria única

Es deroguen totes les disposicions anteriors a la present Ordinació, amb igual rang o inferior, en tot allò que la contradiguin, i en particular l'Ordinació reguladora de l'accés motoritzat al medi rural i natura del 18 de desembre de 2013.

Disposició final única

Aquesta Ordinació entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.*

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 23 de desembre de 2020

Laura Mas Barrionuevo
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015